GUIDE OFFERT

Le visa E-2 pour les Français

Comprendre le visa investisseur pour vivre et développer votre entreprise aux États-Unis. Les repères essentiels, en clair.

Offert par CAP USA — société de mise en relation avec des professionnels indépendants.
Document informatif — ne constitue pas un conseil juridique.

Pourquoi ce guide ?

Chaque année, de nombreux entrepreneurs français rêvent de développer une activité aux États-Unis. Le visa E-2 est l'une des voies les plus utilisées pour y parvenir — mais aussi l'une des plus mal comprises.

Ce guide vous donne les repères essentiels pour savoir si cette piste peut correspondre à votre projet, et pour préparer sereinement votre échange avec un professionnel indépendant adapté à votre projet. Il ne remplace pas un examen personnalisé : il vous fait gagner du temps et vous aide à poser les bonnes questions.

À qui s'adresse ce guide ?

- Vous voulez créer ou racheter une entreprise aux États-Unis et la diriger.
- Vous envisagez de vous installer aux USA pour piloter votre activité.
- Vous cherchez à comprendre les conditions générales avant d'investir du temps et de l'argent.

> **Important.** Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles et les pratiques évoluent, et chaque situation est unique. CAP USA est une société de mise en relation, non un cabinet d'avocats : pour votre cas précis, CAP USA peut, lorsque c'est pertinent, faciliter la mise en relation avec un professionnel indépendant adapté à votre projet.

Qu'est-ce que le visa E-2 ?

Le visa E-2 est un visa dit « d'investisseur de traité ». Il permet au ressortissant d'un pays lié aux États-Unis par un traité de commerce — ce qui est le cas de la France — d'entrer aux USA pour y investir et diriger une entreprise.

Ses caractéristiques clés

- **Investissement + direction :** vous investissez dans une entreprise américaine réelle et active, que vous venez développer et diriger.
- **Statut non-immigrant, séjour par périodes :** selon l'USCIS, le séjour initial est de 2 ans maximum et peut être prolongé par périodes pouvant atteindre 2 ans, sans limite de nombre de prolongations, mais sans prolongation garantie. L'intention de quitter les États-Unis à la fin du statut est requise.
- **Visa et séjour, deux notions distinctes :** la durée du séjour autorisé (le statut) ne se confond pas avec la durée de validité du visa délivré par un consulat, qui dépend notamment du pays du demandeur. Les périodes de deux ans ne s'appliquent donc pas automatiquement à la validité de tous les visas E-2.
- **La famille :** le conjoint et les enfants célibataires de moins de 21 ans peuvent obtenir un statut de dépendant. Selon l'USCIS, le conjoint titulaire d'un statut dépendant E-2 admissible, notamment E-2S, bénéficie en principe d'une autorisation de travail liée à son statut ; cette règle ne s'applique pas à tous les membres de la famille. La situation individuelle doit être vérifiée avec un professionnel qualifié.
- **Souplesse d'activité :** il couvre un large éventail de secteurs, dès lors que l'entreprise est authentique et opérationnelle.

À retenir : le E-2 récompense un vrai projet d'entreprise que vous portez activement — pas un simple placement financier passif.

Les grandes conditions

Sans entrer dans les détails techniques (qui relèvent de l'avocat), voici les principes que les autorités américaines examinent généralement :

Un investissement « substantiel »

Les textes consultés ne fixent pas de montant chiffré unique : l'appréciation porte sur le caractère « substantiel » de l'investissement au regard du coût de l'entreprise visée. Un petit commerce et une industrie n'appellent pas le même niveau d'engagement.

Un investissement réel et « à risque »

Les fonds doivent être effectivement engagés dans le projet et exposés au risque commercial — pas simplement réservés sur un compte.

Une entreprise réelle et active

L'entreprise doit être opérationnelle (ou en voie de l'être), produire des biens ou des services, et ne pas être « marginale » — c'est-à-dire avoir la capacité de générer plus qu'un revenu de simple subsistance.

Le contrôle et la direction

Vous devez en général détenir au moins 50 % de l'entreprise ou en avoir le contrôle opérationnel, et venir la développer et la diriger.

> Chaque critère se prouve par des documents. La qualité du dossier (business plan, preuves d'investissement, structure…) fait souvent la différence : c'est là qu'un avocat apporte le plus de valeur.

Comment ça se passe, en pratique

1. **Cadrage du projet**
   — définir l'entreprise, la structure et le montage d'investissement.

2. **Constitution du dossier**
   — business plan, preuves de l'origine et de l'engagement des fonds, documents de l'entreprise.

3. **Dépôt de la demande**
   — selon votre situation, une demande de visa peut être effectuée auprès d'un consulat américain, ou un changement de statut peut être demandé depuis les États-Unis lorsque les conditions sont réunies. Un changement de statut accordé par l'USCIS ne constitue pas un visa consulaire et ne garantit pas la possibilité de revenir aux États-Unis après un voyage.

4. **Suivi**
   — jusqu'à la décision, puis renouvellements liés à la vie de l'entreprise.

Questions fréquentes

Le E-2 donne-t-il la Green Card ?
Non : le E-2 est un statut non-immigrant. D'autres catégories existent, à étudier avec un professionnel ; leurs conditions diffèrent.

Combien faut-il investir ?
Aucun montant unique n'est fixé : l'investissement doit être substantiel et cohérent avec l'entreprise visée.

Puis-je racheter une entreprise existante ?
La reprise d'une entreprise existante est possible, sous réserve des conditions du E-2.

Mon conjoint pourra-t-il travailler ?
Le conjoint dépendant admissible (notamment sous la classification E-2S) est en principe autorisé à travailler du fait de son statut, selon l'USCIS. Des documents appropriés peuvent être nécessaires pour justifier ce droit ; cela ne concerne pas tous les membres de la famille. À vérifier avec un professionnel qualifié.

À préparer avant d'en parler à un professionnel

Ces points ne déterminent pas votre éligibilité (seul un avocat peut l'apprécier) — ils vous aident à préparer un échange efficace.

- [ ] Une idée claire de l'entreprise à créer ou reprendre aux USA.
- [ ] Un ordre de grandeur de l'investissement envisagé.
- [ ] L'origine des fonds (épargne, cession, prêt…) et de quoi en attester.
- [ ] Votre rôle prévu dans l'entreprise (direction, part détenue).
- [ ] Un calendrier approximatif de votre projet.
- [ ] Votre situation familiale (conjoint, enfants) pour anticiper les visas associés.

L'étape suivante

Une fois ces éléments réunis, un échange avec un professionnel indépendant adapté à votre projet peut vous aider à apprécier la faisabilité et à définir la marche à suivre. CAP USA peut faciliter cette mise en relation.

PASSEZ À L'ACTION

Parlez de votre projet à un professionnel indépendant

Vous avez les repères ; place à votre situation précise. CAP USA peut, lorsque c'est pertinent, faciliter la mise en relation avec un professionnel indépendant adapté à votre projet. La mise en relation proposée par CAP USA est gratuite pour le porteur de projet. Chaque professionnel indépendant fixe ses propres prestations, conditions et honoraires. CAP USA n'encaisse pas ces honoraires.

Présenter mon projet →

CAP USA est une société de mise en relation avec des professionnels indépendants. Elle ne fournit pas de conseil juridique et ne garantit aucun résultat. Ce guide est informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles évoluent : vérifiez l'information auprès des sources officielles. Édition du 19 octobre 2026.
Contact : +33 4 22 13 23 48 · hellocapusa.com